

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 558/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
นครราชสีมา (อำเภอบัวใหญ่

โจทก์

นางนางหรือพิน สติรานุวัฒน์

จำเลย

นางนางหรือพิน สติรานุวัฒน์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยฎีกาโต้แย้งเฉพาะคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในเรื่องการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานโจทก์ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ควรที่ศาลฎีกาจะได้พิจารณาวินิจฉัย โปรดยกคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 225 จำคุก 1 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 78)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานบุคคลของโจทก์ที่เพียงแต่เห็นจำเลยวิ่งออกมาจากห้องของจำเลยโดยไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาณว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องเป็นการไม่ชอบก็ดี และการที่ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานโจทก์ที่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้กระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาณ โดยไม่มีพยานอื่นสนับสนุนลงโทษจำเลยเป็นการไม่ชอบก็ดีเป็นฎีกาโต้เถียงการใช้ดุลพินิจของศาลในการรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นของจำเลย

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานบุคคลของโจทก์ที่เพียงแต่เห็นจำเลยวิ่งออกมาจากห้องของจำเลยโดยไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาณว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องเป็นการไม่ชอบก็ดี และการที่ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานโจทก์ที่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้กระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาณ โดยไม่มีพยานอื่นสนับสนุนลงโทษจำเลยเป็นการไม่ชอบก็ดีเป็นฎีกาโต้เถียงการใช้ดุลพินิจของศาลในการรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นของจำเลย

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ